

1500055-35.2020.8.26.0531

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500055-35.2020.8.26.0531 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500055-35.2020.8.26.0531

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2004505/2020 - DEL.POL.PALMARES PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDOMIRO VICTOR DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

WALDOMIRO VICTOR DA SILVA NETO, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, porque, no dia 09 de agosto de 2019, por volta das 00h33min, na Rua Aurélio Agostinho Ruete, nº 180, bairro Cohab II Carmem Ruete de Oliveira, na cidade de Palmares Paulista, nesta Comarca de Santa Adélia, conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pela concentração de 1,40 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e 3,2 g/L (três gramas e dois decigramas) de álcool por litro de sangue. A denúncia foi recebida aos 15 de abril de 2020 (fl. 40), o réu foi citado (fls. 55/56) e apresentou, por meio de sua Causídica, resposta à acusação (fls. 61/62). Não sendo vislumbradas as hipóteses autorizadas da absolvição sumária, foi ratificada o recebimento da peça acusatória (fl. 69). Em audiência realizada aos 22 de fevereiro de 2022, foi inquirida a testemunha comum Artur Ramos Ângelo da Silva e, na sequência, interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes ofertaram memoriais finais orais (fl. 94).

O Ministério Público postulou a condenação do réu nos termos da exordial. Já a Defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação de regime aberto e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06), teste de etilômetro (fl. 07) e pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fl. 11), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A testemunha Arthur Ramos Angelo da Silva, em sede policial, prestou o seguinte depoimento: "sou policial militar e quando dos fatos estava a trabalho com meu colega Pascoalim. Efetuávamos patrulhamento pela Rua Aurélio Agostinho Ruete, quando o condutor da camionete Ford F250 XLT L, placas DCX 7933, ao ver a guarnição policial tentou evadir-se, sendo abordado e identificado por Waldomiro Victor da Silva Neto. Ele apresentava odor etílico, voz pastosa e andar cambaleante, tendo anuído em assoprar o etilometro, que resultou 1,40 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde autorizou a coleta de sangue. Foram tomadas as medidas administrativas cabíveis. (fl. 12).

Em juízo, a testemunha Arthur relatou que durante patrulhamento de rotina, observaram veículo trafegando em velocidade incompatível com a via e, por essa razão, foi feito o acompanhamento e abordagem, identificando-se o acusado como condutor. Assegurou que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como odor etílico, voz pastosa e reflexo lento. Por fim, informou que o réu concordou em realizar o teste de etilômetro, que apresentou resultado positivo.

No mesmo sentido o depoimento prestado na fase extrajudicial pelo também policial militar Anderson Pascoalim Peres (fl. 09).

O réu Waldomiro Victor da Silva Neto, em sede policial, declarou: "Informa o declarante que na data dos fatos, ingeriu bebida alcoólica, qual seja, pinga, não sabendo informar a quantidade. Posteriormente, o declarante andando com o seu veículo, quando fora abordado por integrantes da polícia militar. Assim, o declarante se submeteu ao teste do etilômetro, oportunidade a qual fora constatado que este havia ingerido bebida alcoólica. Por fim, o declarante confessa o delito, afirmando que está arrependido pela prática do delito." (fl. 08).

Em juízo, o acusado confirmou que havia ingerido bebida alcoólica em um aniversário no dia do fato e conduziu veículo em via pública; confirmou, ainda, a realização de teste de etilômetro e de exame de sangue.

Essas são as provas.

Primeiramente, ressalto que o depoimento do policial merece total crédito, não devendo ser impugnado, pois inexistente qualquer indício de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado pelo crime em apuração. Seu depoimento foi seguro e coeso e merece toda a credibilidade. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) . 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) . 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Tráfico de entorpecentes - Agentes flagrados guardando e tendo em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade - No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) . (TJSP; Apelação Criminal 0000586-62.2016.8.26.0168; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)

Caberia à Defesa, de qualquer forma, o ônus de demonstrar a imprestabilidade de referida prova, o que não ocorreu no presente caso. Não bastasse isso, o próprio réu confessou ter bebido na data do fato e se colocado a conduzir o veículo automotor.

Superada essa questão, de acordo com os termos do Código de Trânsito Brasileiro, a embriaguez será constatada quando houver concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

No caso em tela, o réu estava com 3,2 g/L (três gramas e dois decigramas por litro de sangue - fl. 11) e com 1,40 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, quantidade muito superior ao limite permitido, restando, assim, caracterizada a infração prevista no art. 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

Destaque-se, em vias de arrematação, que o delito em questão é de perigo abstrato e não exige a existência de risco concreto à segurança viária. A lesividade exigida é inerente à conduta daquele que dirige embriagado. Além disso, pacífico o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade de delito em comento:

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO ABSTRATO. 1. A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. "A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro"(RHC 110.258, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 985532 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 06-10-2016)

Passo, portanto, à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie, os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. Por outro lado, o réu possui maus antecedentes (condenação por embriaguez ao volante - fls. 96/97), assim também considerada a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração (STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). Assim, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6, resultando em: 07 (sete) meses de

detenção, pagamento de 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão do direito de dirigir.

Em relação à segunda fase da dosimetria, não há agravantes e, por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea. Deste modo, reduzo a reprimenda ao seu mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão para dirigir veículo automotor. Ressalte-se que, nos termos da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Portanto, torno definitiva a pena do réu em 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão para dirigir veículo automotor.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do acusado, fixo o regime inicial aberto, em observância ao disposto no art. 33, §2º, "c" e §3º, do Código Penal.

O réu não permaneceu encarcerado, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

De outro lado, verifico que, no caso em apreço, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostraria suficiente e socialmente recomendável (art. 44, III, CP), uma vez que o réu registra maus antecedentes, exatamente por crime de mesma espécie (embriaguez ao volante) e, além disso, conforme se observa da certidão de fls. 96/97, descumpriu as penas restritivas de direito outrora aplicadas, razão pela qual houve a conversão destas em privativa de liberdade (Execução nº 0000995-11.2019.8.26.0531).

Pela mesma razão, inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, II, CP).

Por fim, ausentes os elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim faço para CONDENAR o réu WALDOMIRO VICTOR DA SILVA NETO como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sem prejuízo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

No mais, condeno o acusado, ainda, ao pagamento das custas (Lei Estadual nº 11.608/03).

Após o trânsito em julgado:

i) intime-se o réu para o pagamento da multa, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 50 do Código Penal;

ii) oficie-se ao TRE para o cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal;

iii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação do réu;

iv) expeça-se guia de execução penal;

v) oficie-se ao DETRAN/SP.

P.I.C.

Santa Adélia, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA